P U T U S A N

Nomor 2250/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURIADI PURBA;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 03 Maret 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Menteng VII Gang Pinang, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tita Rosmawati,S.H., Christopher P.Lumban goal,S.H.M.Hum., Simon Sihombing,S.H., Ria harapenta Tarigan,S.H., Juita Melati Batubara,S.H., Alfina Lubis,S.H., Boy Kelvin Purba,S.H., Advokad/Penasihat Hukum pada kantor “Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan beralamat diJalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No.3 Kelurahan Tanjung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Seulamat Kecamatan Medan Tuntungan-Kota Medan, berdasarkan penetapan Nomor 2250/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn tanggal 2 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2250/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2250/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 3 Oktober tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suriadi Purba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suriadi Purba oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam.
   - 2 (dua) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 6,14 (enam koma satu empat) gram.
   - 1 (satu) buah timbangan elektrik
   - 1 (satu) bungkus plastik kosong.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai senilai Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

   Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar kepada Terdakwa dijatuhi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukuman yang seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atau penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 19 September 2022 dengan Nomor Register Perkara : PDM-844/Enz.2/09/2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **Suriadi Purba** pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Jalan Menteng VII, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat bersih 6,14 (enam koma satu empat) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Yasmar P. Lubis, saksi Endra Syafrizal, saksi Hengky Ariandi Gultom dan saksi Roy Naca Sembiring yang merupakan petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan mendapat informasi tentang peredaran narkotika di Jalan Menteng VII, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB para saksi tiba di tempat tersebut lalu melihat terdakwa sedang tiduran di sebuah cakruk selanjutnya para saksi mendekati terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat para saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip yang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 6,14 (enam koma satu empat) gram, uang tunai Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1(satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Juri dan Budi (DPO) yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa untuk terdakwa jaga apabila ada yang hendak membeli narkotika dan terdakwa mendapatkan upah atau imbalan berupa paket narkotika jenis sabu – sabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4440/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat bersih 6,14 (enam koma satu empat) gram milik terdakwa Suriadi Purba yang pada kesimpulannya adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Suriadi Purba** pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Jalan Menteng VII, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat bersih 6,14 (enam koma satu empat) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi Yasmar P Lubis, saksi Endra Syafrizal, saksi Hengky Ariandi Gultom dan saksi Roy Naca Sembiring yang merupakan petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip yang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6,14 (enam koma satu empat) gram, uang tunai Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1(satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Juri dan Budi (DPO) yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa untuk terdakwa jaga yang mana terdakwa mendapatkan upah atau imbalan berupa paket narkotika jenis sabu – sabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4440/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat bersih 6,14 (enam koma satu empat) gram milik terdakwa Suriadi Purba yang pada kesimpulannya adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENGKI ARIANDY GULTOM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Menteng VII Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
   - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran dan penyelahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Menteng VII Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Dari informasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, diketahui pula ada seorang laki-laki yaitu Suriadi Purba (Terdakwa) yang diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Roy Naca Sembiring, Endra Safrizal dan Yasmar P. Lubis langsung mendatangi lokasi tersebut guna melakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang istirahat di sebuah cakruk dengan gerak gerik mencurigakan. Lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekannya menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip yang berisikan berisikan Narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Juri (DPO) dan Budi (DPO) yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa untuk dijaga apabila ada yang hendak membeli Narkotika jenis shabu tersebut. Lalu Terdakwa akan mendapatkan upah/imbalan berupa paket Narkotika jenis shabu yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ROY NACA SEMBIRING, S.H.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Menteng VII Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
   - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran dan penyelahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Menteng VII Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Dari informasi tersebut, diketahui pula ada seorang laki-laki yaitu Suriadi Purba (Terdakwa) yang diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Hengki Ariandy Gultom, Endra Safrizal dan Yasmar P. Lubis langsung mendatangi lokasi tersebut guna melakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang istirahat di sebuah cakruk dengan gerak gerik mencurigakan. Lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekannya menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip yang berisikan berisikan Narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Juri (DPO) dan Budi (DPO) yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa untuk dijaga apabila ada yang hendak membeli Narkotika jenis shabu tersebut. Lalu Terdakwa akan mendapatkan upah/imbalan berupa paket Narkotika jenis shabu yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Verbalisan **SANTA M.D. SITEPU, S.H.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polrestabes Medan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Menteng VII Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
   - Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tahap penyidikan, dimana pada tahap penyidikan tersebut Saksi memberikan pertanyaan dan Terdakwa yang menjawab pertanyaan Saksi;
   - Bahwa pada saat Saksi memberikan pertanyaan kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa menjawab pertanyaan dari Saksi dengan jelas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada proses pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi tidak ada melakukan pemaksaan dan pemeriksaan berjalan dengan lancar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polrestabes Medan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Menteng VII Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang istirahat di sebuah cakruk yang beralamat di Jalan Jalan Menteng VII Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Lalu tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian berpakaian preman mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip yang berisikan berisikan Narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyai oleh Anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Juri (DPO) dan Budi (DPO) yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa untuk dijaga apabila ada yang hendak membeli Narkotika jenis shabu tersebut. Lalu Terdakwa akan mendapatkan upah/imbalan berupa paket Narkotika jenis shabu yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,14 (enam koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bungkus plastik kosong;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4440/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat bersih 6,14 (enam koma satu empat) gram milik terdakwa Suriadi Purba yang pada kesimpulannya adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hengki Ariandy Gultom, Saksi Roy Naca Sembiring, S.H., Endra Safrizal dan Yasmar P. Lubis, pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Menteng VII Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, Saksi Hengki Ariandy Gultom, Saksi Roy Naca Sembiring, S.H., Endra Safrizal dan Yasmar P. Lubis mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran dan penyelahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Menteng VII Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Dari informasi tersebut, diketahui pula ada seorang laki-laki yaitu Suriadi Purba (Terdakwa) yang diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Hengki Ariandy Gultom, Saksi Roy Naca Sembiring, S.H., Endra Safrizal dan Yasmar P. Lubis langsung mendatangi lokasi tersebut guna melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi Hengki Ariandy Gultom, Saksi Roy Naca Sembiring, S.H., Endra Safrizal dan Yasmar P. Lubis melihat Terdakwa sedang istirahat di sebuah cakruk dengan gerak gerik mencurigakan. Lalu Saksi Hengki Ariandy Gultom, Saksi Roy Naca Sembiring, S.H., Endra Safrizal dan Yasmar P. Lubis mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa. Selanjutnya Saksi Hengki Ariandy Gultom, Saksi Roy Naca Sembiring, S.H., Endra Safrizal dan Yasmar P. Lubis menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip yang berisikan berisikan Narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Juri (DPO) dan Budi (DPO) yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa untuk dijaga apabila ada yang hendak membeli Narkotika jenis shabu tersebut. Lalu Terdakwa akan mendapatkan upah/imbalan berupa paket Narkotika jenis shabu yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Hengki Ariandy Gultom, Saksi Roy Naca Sembiring, S.H., Endra Safrizal dan Yasmar P. Lubis membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4440/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat bersih 6,14 (enam koma satu empat) gram milik terdakwa Suriadi Purba yang pada kesimpulannya adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk diterapkan atas diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa "*Setiap orang*" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana *(straafbaar feit)* dalam hal ini manusia pribadi *(natuurlijke person)* selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum *(rechts person),* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa SURIADI PURBA yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 September 2022 dengan Nomor Register Perkara : PDM-844/Enz.2/09/2022 tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan para terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa SURIADI PURBA dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, Saksi Hengki Ariandy Gultom, Saksi Roy Naca Sembiring, S.H., Endra Safrizal dan Yasmar P. Lubis mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran dan penyelahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Menteng VII Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Dari informasi tersebut, diketahui pula ada seorang laki-laki yaitu Suriadi Purba (Terdakwa) yang diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Hengki Ariandy Gultom, Saksi Roy Naca Sembiring, S.H., Endra Safrizal dan Yasmar P. Lubis langsung mendatangi lokasi tersebut guna melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi Hengki Ariandy Gultom, Saksi Roy Naca Sembiring, S.H., Endra Safrizal dan Yasmar P. Lubis melihat Terdakwa sedang istirahat di sebuah cakruk dengan gerak gerik mencurigakan. Lalu Saksi Hengki Ariandy Gultom, Saksi Roy Naca Sembiring, S.H., Endra Safrizal dan Yasmar P. Lubis mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa. Selanjutnya Saksi Hengki Ariandy Gultom, Saksi Roy Naca Sembiring, S.H., Endra Safrizal dan Yasmar P. Lubis menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip yang berisikan berisikan Narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Juri (DPO) dan Budi (DPO) yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa untuk dijaga apabila ada yang hendak membeli Narkotika jenis shabu tersebut. Lalu Terdakwa akan mendapatkan upah/imbalan berupa paket Narkotika jenis shabu yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Hengki Ariandy Gultom, Saksi Roy Naca Sembiring, S.H., Endra Safrizal dan Yasmar P. Lubis membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari diri Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:4440/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersih 6,14 (enam koma satu empat) gram milik terdakwa Suriadi Purba yang pada kesimpulannya adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kedua telah terbukti, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,14 (enam koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bungkus plastik kosong;

Oleh karena bukti bukti merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas dan sudah tidak diperlukan di persidangan oleh Penuntut Umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Oleh karena bukti bukti merupakan hasil dari kejatahan dan bernilai ekonomis, maka harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dasar dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa seperti dalam amar putusan ini selain dari pada hal-hal yang meringankan juga didasarkan kepada hal-hal yang disebutkan dibawah ini, sehingga penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa adalah sudah cukup adil, patut dan pantas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SURIADI PURBA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 1 (satu) buah kotak warna hitam;
   - 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,14 (enam koma satu empat) gram;
   - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
   - 1 (satu) bungkus plastik kosong;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H., dan Eti Astuti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Br. Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Medan, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
M. Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H.	Nurmiati, S.H.
Eti Astuti, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

Sumardy S., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)